

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1043

2 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Rodríguez Veve*

Referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos

LEY

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 99 de 5 de mayo de 1941, según enmendada conocida como “*Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico*”, a los fines de fortalecer los controles para evitar el nepotismo en la Asamblea Legislativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 99 de 5 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la *Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico*, establece importantes limitaciones a la contratación o nombramiento de personas que guarden relación de parentesco con miembros de la Asamblea Legislativa, con el fin de salvaguardar los principios de mérito, transparencia y sana administración pública en el proceso de reclutamiento dentro de la Rama Legislativa.

No obstante, la Sección 2 de dicha Ley confiere a los Presidentes de cada Cámara Legislativa la facultad discrecional de eximir de estas prohibiciones a no más de una persona por legislador, cuando las necesidades del servicio así lo requieran y conforme a reglamento. Si bien esta disposición reconoce la existencia de circunstancias excepcionales, la amplitud de dicha discreción hace necesario fortalecer los controles

aplicables para asegurar que las dispensas se otorguen únicamente cuando respondan a un interés público genuino y debidamente justificado.

Esta medida propone enmendar la Ley Núm. 99 de 1941 con el propósito de establecer mecanismos de control más estrictos para la concesión de dispensas. En particular, se disponen criterios claros y limitativos para la concesión de dichas exenciones, de modo que solo procedan cuando concurren simultáneamente las necesidades del servicio y cuando se trate de puestos de difícil reclutamiento que requieran un alto nivel de educación o experiencia. Con ello, se procura evitar el uso indiscriminado de dispensas y asegurar que estas respondan a circunstancias excepcionales y verificables.

Mediante esta enmienda, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la integridad institucional, la ética pública y la confianza ciudadana, fortaleciendo el marco legal existente para prevenir el nepotismo y promoviendo procesos de contratación basados en el mérito y el interés público.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 99 de 5 de mayo de 1948,
2 según enmendada, para que lea como sigue:

3 “Sección 2.-

4 Los Presidentes de cada Cámara Legislativa, estarán facultados para eximir de
5 las disposiciones de la Sección 1 de esta ley a no más de una persona por legislador
6 dentro de los grados de parentesco especificados en esta ley [**cuando las necesidades**
7 **del servicio así lo requieran y según se disponga por reglamento que a tales efectos**
8 **promulguen los Presidentes de los Cuerpos]** *únicamente cuando concurren las siguientes*
9 *justificaciones:*

1 (a) Cuando las necesidades del servicio así lo requieran; y

2 (b) Cuando se trate de un puesto de difícil reclutamiento donde se requiera un alto nivel
3 de educación o experiencia”.

4 Artículo 2.- Aplicación prospectiva.-

5 Las restricciones añadidas en la Sección 2 de esta Ley no aplicarán a aquellos
6 empleados que lleven cinco (5) años o más trabajando en la Asamblea Legislativa. Los
7 cinco años anteriores se calcularán desde el momento en que esta Ley cobre vigencia.

8 Artículo 3.- Separabilidad.-

9 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
10 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta
11 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
12 efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto
13 de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
14 subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
15 capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o
16 declarada inconstitucional.

17 Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula,
18 párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección,
19 título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
20 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
21 invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
22 en que se pueda aplicar válidamente.

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso

Artículo 4.- Alcance

Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada.

Artículo 5.- Vigencia

Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.